



Nr. 312 Kabinettsitzung vom 5. Juli 1922, 11.30 Uhr

R 43 I/1378 , Bl. 19 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Hermes, Schmidt, Brauns, Radbruch, Groener; StS Hemmer, von Haniel, Stieler, von Simson, Müller; MinDir. Müller; Gesandter von Mutius; MinR Wever, Wolff, Hofmann, Daniels; ORegR Doehle; GehR Jakob; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 11:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Gebühren in Musterregistersachen. [...]
2. Entwurf eines Gesetzes über die Erhaltung der Kriegsgräber aus dem Weltkriege.
3. Genehmigung zur Vernehmung des Herrn Reichsminister Fehr als Zeuge und Sachverständiger.
4. Zur Frage der Gewährung der Straffreiheit an die aus Anlaß des Eisenbahnerstreiks vom Februar 1922 zur Verantwortung gezogenen Personen.

1. Entwurf eines Gesetzes über die Gebühren in Musterregistersachen. [...]

2. Entwurf eines Gesetzes über die Erhaltung der Kriegsgräber aus dem Weltkriege.

Dem Entwurf wurde zugestimmt ¹.

3. Genehmigung zur Vernehmung des Herrn Reichsminister Fehr als Zeuge und Sachverständiger.

Das Kabinett stimmte dem Antrage zu ².

¹ Der Gesetzentwurf (R 43 I/710 , Bl. 102 f.) geht am 12.11.1922 dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 5252, Bd. 375), wird in 1. Beratung dem Rechtsausschuß zugewiesen, am 11.12.1922 im RT verabschiedet (RT-Bd. 357, S. 9253) und am 29.12.1922 verkündet (RGBl. 1923 I, S. 25).

² Fehr hatte am 29.6.22 den folgenden Antrag gestellt: „In dem bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht in Kempten schwebenden Strafverfahren gegen den Kaufmann Fritz Peters wegen Beleidigung der bayrischen Landesfettstelle, deren Vorstand ich bis zur Übernahme meiner jetzigen Stelle war, soll ich auf Ersuchen der Strafverfolgungsbehörde von dem Amtsgericht in Charlottenburg als Zeuge und Sachverständiger vernommen werden. Gemäß §§ 53, 76 Abs. 2 der Strafprozeßordnung für das Deutsche Reich bitte ich ergebenst, mir die Genehmigung zur Aussage erteilen zu wollen. Bedenken dürften nicht bestehen, da der Strafantrag von dem mir in meiner früheren Stellung vorgesetzten Bayrischen Staatsministerium für Landwirtschaft gestellt worden ist.“ (R 43 I/929 , Bl. 52).

4. Zur Frage der Gewährung der Straffreiheit an die aus Anlaß des Eisenbahnerstreiks vom Februar 1922 zur Verantwortung gezogenen Personen.

Reichsminister Groener trägt vor (siehe Anlage)³.

Reichsminister Dr. *Radbruch*: Er glaube, daß der Herr Reichsverkehrsminister Groener das Problem lediglich als Spezialproblem der Beamtenpolitik behandle. Zur Zeit sei das Problem jedoch ein Problem der allgemeinen Politik. Im preußischen Landtag sei ein Initiativantrag dahingehend eingebracht worden, den Eisenbahnern eine Amnestie für die Strafverfahren, die gegen sie anhängig seien, durchzuführen. Der Initiativantrag habe jedoch nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die Reichsregierung vorher grundsätzlich zu der Frage Stellung genommen habe, ob sie auch für die im Disziplinarverfahren verhängten Strafen Straffreiheit zu gewähren wünsche.

Der *Reichskanzler* macht auf die großen Bedenken aufmerksam, die darin lägen, für Sabotageakte eine Amnestie zu gewähren. Hierdurch würde zweifellos die Autorität der Regierung geschädigt. Er halte eine erneute Beratung über diesen Gegenstand, der sich zu einer Frage von hoher politischer Bedeutung auswachsen könne, für geboten.

Reichsminister Dr. *Radbruch* warnt vor dilatorischer Behandlung der Angelegenheit und schlägt vor, daß das Reich in der ganzen Frage die Führung in der Hand behalte dadurch, daß es den Ländern empfehle, nur die Strafsachen aus der Verordnung des Reichspräsidenten zu amnestieren, dagegen nicht die nach dem Strafgesetzbuch zu ahndenden Sabotagefälle.

Reichsminister Schmidt hält eine Fühlungnahme mit den Parteien des Reichstags über die Frage für zweckmäßig.

Staatssekretär Göhre vertritt den preußischen Standpunkt.

Reichsm[inister] Dr. *Köster* ist der Auffassung, daß diese Amnestie prinzipiell mit dem Schutze der Republik nichts zu tun habe und daß es sich im wesentlichen wohl um eine preußische Angelegenheit handle, die das Reich nicht ohne weiteres zur Stellungnahme verpflichte.

Nach längerer eingehender Aussprache bittet der *Reichskanzler* den Staatssekretär Göhre, dahin zu wirken, daß die Angelegenheit heute noch nicht im preußischen Landtag behandelt würde.

Staatssekretär Göhre sagt zu, zunächst noch einmal Fühlungnahme mit dem preußischen Ministerpräsidenten aufzunehmen.

Die Angelegenheit soll alsdann in einer erneuten, später anzuberaumenden Sitzung weiter behandelt werden.

³ In R 43 I nicht ermittelt.

Zitierhinweis

Nr. 312 Kabinettsitzung vom 5. Juli 1922, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 937–938 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D312>